РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 1-165/2021

Номер дела: **1-165/2021**

УИН: **14RS0035-01-2020-016548-15**

Дата начала: **13.10.2020**

Дата рассмотрения: **09.08.2021**

Суд: **Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Дмитриева Лидия Валерьевна**

Статьи УК: **105, 228**

Результат

Вынесен ПРИГОВОР

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Десяткина О.Ю.		
Защитник (адвокат)	Яковлев М.Н.		
Защитник (адвокат)	Несмеянов Н.Н.		
Представитель потерпевшего	Гончар Е.А.		
ПРОКУРОР	Султангазиева О.С.		
ПРОКУРОР	Шевелева Л.Н.		
ПРОКУРОР	Попова К.В.		
ПРОКУРОР	Куулар Е.А.		
ПРОКУРОР	Гуляева В.А.		
ПРОКУРОР	Пинигин Т.П.		
ПРОКУРОР	Блажец А.С.		
	Барбашин Владимир Викторович	Статьи УК: 105, 228	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата

Регистрация поступившего в суд дела			13.10.2020
Передача материалов дела судье			13.10.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		26.10.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни	06.11.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни	16.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		20.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		15.12.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		22.01.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		10.02.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		24.02.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		10.03.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		12.03.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		05.04.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		26.04.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		20.05.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		26.05.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		04.06.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		24.06.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		22.07.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		23.07.2021
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		05.08.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		09.08.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			18.08.2021

Приговор

КОПИЯ

Дело № 1-165/2021 (№1-1963/2020)

14RS0035-01-2020-016548-15

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Якутск 09 августа 2021 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе:

председательствующего судьи Дмитриевой Л.В.,

при секретарях Исаковой А.А., Стручковой М.К.,

с участием:

государственных обвинителей – старших помощников прокурора г. Якутска Поповой К.В., Блажец А.С., помощников прокурора г. Якутска Пинигина Т.П., Султангазиевой О.С., Шевелевой Л.Н., Куулар Е.А., Гуляевой В.А.,

потерпевшего ФИО2, его представителя Гончар Е.А.,

подсудимого ФИО2, его защитников – адвокатов Десяткиной О.Ю., Яковлева М.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, родившегося ___,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.30 - ч.1 ст. 105, ч.2 ст. 228 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершил покушение на убийство, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти другому человеку, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, а также совершил незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

I эпизод – покушение на убийство

В период с ____ минут ____ ФИО2 в состоянии алкогольного опьянения пришел в гараж своего отца ФИО3 по адресу: ____ для того, чтобы разрешить с ним семейный конфликт. Не обнаружив его там, ФИО2 поднялся на второй этаж в офисное помещение гаража, где увидев лежащее там декоративное сувенирное изделие, изготовленное самодельным способом по типу якутского национального клинкового оружия «батас», решил взять его, чтобы воплотить свой умысел на причинение смерти ФИО2, возникший по причине имеющихся между ними личных неприязненных отношений.

В вышеуказанный период времени ФИО2, находясь на первом этаже гаража по указанному адресу, дождавшись приезда своего отца ФИО2, держа в руках декоративное сувенирное изделие по типу оружия «батас», побежал в его сторону, когда последний выходил из своего автомобиля, умышленно, на почве личных неприязненных отношений, в порыве гнева, усиленного алкогольным опьянением, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде смерти и желая их наступления, с целью причинения смерти нанес ФИО2 декоративным сувенирным изделием по типу оружия «батас» не менее трех ударов в область расположения жизненно-важных органов – голову и туловище, но при этом ФИО2 смог блокировать удары, направленные в его сторону своими руками, тем самым защитил свою жизнь.

Своими преступными действиями ФИО2 причинил потерпевшему следующие повреждения:

- ___

___

___.

Однако ФИО2 по независящим от его воли обстоятельствам не смог довести преступный умысел, направленный на убийство ФИО3, до конца ввиду того, что последний оказал активное сопротивление, а после, взяв лопату, разбил в ходе борьбы рукоять декоративного сувенирного изделия по типу оружия «батас», и пресек в итоге преступные действия ФИО2.

II эпизод – незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств

В неустановленный период времени, но не позднее ____ минут ____, ФИО2, находясь на территории Республики Саха (Якутия), желая испытать наркотическое опьянение, при неустановленных обстоятельствах незаконно приобрел полимерный пакетик с комплементарной застежкой с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство ___, весом не менее ___ гр., в крупном размере, с целью личного потребления, без цели сбыта, и стал незаконно хранить его по месту своего проживания в ____ дома по адресу: ____.

В период с ____ минут ____ ФИО2, находясь в туалете ____ дома по адресу: ____, неустановленную часть приобретенного наркотического средства употребил путем курения, а остальную часть вещества, содержащего в своем составе ___, весом не менее ___ гр., в крупном размере, умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде нарушения в сфере общественных отношений, обеспечивающих безопасность здоровья населения, его нормальное функционирование и развитие, а также установленный государством порядок ограничения законного оборота наркотических средств, без цели сбыта, для личного потребления, незаконно хранил в кармане спортивных брюк до ____ минут ____, то есть до изъятия сотрудниками полиции, которое произведено при следующих обстоятельствах.

В период с ____ минут ____ сотрудниками ОБППСП МУ МВД России «Якутское» в ходе личного досмотра ФИО2 в надетых на нем спортивных брюках обнаружен и изъят полимерный пакетик с комплементарной застежкой с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство ___ весом ___ гр.

Общий вес изъятого у ФИО2 вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство ___, составил ___ гр., что является крупным размером.

В соответствии со ст. 1 гл. 1 Федерального закона РФ от 08 января 1998 года №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» наркотические средства – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».

Согласно «Перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 23 июня 2014 года № 578) ___ отнесены к наркотическим средствам (Список № 1).

Согласно Постановлению Правительства РФ от 01 октября 2012 года № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 23 июня 2014 года № 578) количество наркотического средства ___ весом от ___ гр. до ___ гр. относится к крупному размеру.

Тем самым, ФИО2 нарушил охраняемые законом общественные отношения, обеспечивающие безопасность здоровья населения, его нормальное функционирование и развитие, а также установленный государством порядок ограничения законного оборота наркотических средств.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину по ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ (первый эпизод) не признал в полном объеме, по ч.2 ст. 228 УК РФ (второй эпизод) признал

в полном объеме. Пояснил, что умысла на убийство потерпевшего у него не было, это была обоюдная драка вследствие бытового конфликта.

При этом суду пояснил, что по первому эпизоду то, что произошло ____ между ним и отцом ФИО41 он называет бытовой ссорой, он хотел встретиться с отцом и поговорить, приехал к нему домой по адресу: ____, проник в гараж, был немного выпившим, практически трезвым, ранее просил о встрече его, но тот отказывал. Нож «батас» взял из сейфа на втором этаже гаража, взял, чтобы защищаться, так как знает своего отца. Когда он взял «батас», отца в гараже не было, потом тот приехал. Когда спускался с «батасом», отец побежал на него, что-то говорил, и чтобы отец не прерывал между ними дистанцию, отмахнулся «батасом» и просил сесть и поговорить как культурные люди. Отец не хотел, был, наверное, на эмоциях из-за того, что он туда проник. Он отмахнулся от него, отец потом взял лопату. Когда в первый раз замахнулся, нанес порезы, а не раны, потерпевший взял лопату и попросил убрать «батас». Он убрал, и отец сразу нанес удар лопатой в голову. В это время бывшая супруга (Свидетель №1) была внутри гаража, потом он узнал, что его ребенок в тот момент находился в машине. Узнал об этом, когда сотрудники полиции выводили его из гаража. Его отец повалил, держал на полу, а бывшая супруга вызвала полицию. От сотрудников он не скрывался. Дополнительно пояснил, что он удары «батасом» не наносил, а два раза отмахивался, «батас» был в его правой руке, попал им по обеим рукам потерпевшего, в область бицепсов. Отец физически его превосходит, был, скорее всего, трезвым, так как за рулем. Потом он разбил «батасом» машину отца, в этот момент что делал потерпевший не помнит. Настаивает, что между ними завязалась обоюдная драка, убивать отца он не собирался, и не было никакого желания, об этом свидетельствует заключение экспертизы в отношении потерпевшего, в результате обоюдной драки ему также были причинены повреждения. Он размахивал «батасом», прицельных ударов не наносил, в ходе драки он не говорил потерпевшему, что убьет. Отец ему удары наносил лопатой в область головы, туловища, это был конфликт бытового характера, о причинах не желает говорить, это семейная драма. Хотел бы извиниться перед потерпевшим и помириться.

По второму эпизоду вину признает, к тому времени он развелся с супругой, она не давала встречаться с дочкой, вследствие стресса из-за этого он снова начал употреблять наркотики. Когда понял, что это ни к чему не приведет, просил положить в больницу, но из-за коронавируса не принимали, вызвали участкового. Приобрел наркотическое вещество ____ через сайт «Гидра». Примерно в обеденное время взял «закладку», реагент, где-то по ____, номер дома не помнит, примерно весом ___ гр. для личного потребления. Пришел домой по ____, употребил наркотическое средство и лег спать. Употребил один раз путем курения, остатки вещества изъяли у него из кармана штанов спортивного костюма. В этот же день его мама позвонила участковому.

На основании п. 1 ч.1 ст. 276 УПК РФ в связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя судом исследованы показания ФИО2, данные им в ходе предварительного следствия.

Так, ФИО2, будучи допрошенным органами предварительного следствия с разъяснением прав, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, и ст. 51 Конституции РФ, в присутствии защитника показал, что ____ он решил встретиться с отцом, чтобы забрать свои вещи у него дома. Он не мог до него дозвониться со своего телефона. Затем он позвонил своей бабушке ФИО14 и поинтересовался о том, где отец. Она сказала, что не знает. Затем он вновь позвонил отцу на его телефон, но не мог дозвониться. Он позвонил бывшей супруге и тоже спрашивал, где отец, но он не помнит суть разговора с ней, немного поругались с ней, никаких угроз он ей не говорил по телефону. Затем он решил поехать домой к отцу, думал, что он скоро подъедет, время было еще обеденное, на улице было еще светло, но отца не было дома, он уехал. Затем он приехал уже вечером около ____ часов, так как на улице уже было темно. Он перелез через забор, так как он ранее жил в указанном доме и знал, где стоит лестница. Он перелез, залез в гараж через окно, он решил подождать отца и поговорить с ним. Он пошел в кабинет в гараже, хотел взять нож «батас», который был там, это национальный якутский нож, длина клинка примерно ___ см, рукоять деревянная длиной около ___ см. Нож он решил взять, чтобы обороняться от отца, так как он очень жестокий, кровожадный человек, мог проявить агрессию при разговоре и мог

причинить вред его здоровью, то есть он взял нож, чтобы на случай такого поведения он мог защититься от отца. Кроме того, ранее по телефону отец уже ему угрожал, что посадит его и что он в тюрьме подавится бубликом. Он прошел в кабинет, расположенный на втором этаже гаража, там он взял нож «батас». Он увидел, что отец заехал на своей машине в гараж и стал спускаться, чтобы поговорить с ним, он не прятался в гараже. Он спустился в гараж и направился к отцу, который уже вышел из машины и он, держа в руках «батас» для самообороны от отца в случае его агрессии, подошел к нему, он не ожидал его увидеть в гараже и он сразу же пошел на него с агрессией, то есть он словами стал ему говорить: «Я тебя сейчас разорву!». Он стал говорить отцу, что он хочет поговорить, то есть он одной рукой как бы останавливал его, вытянув ее вперед, а во второй руке у него был нож «батас». Отец кричал, угрожал ему, начал разрывать между собой и им дистанцию, он стал махать «батасом», чтобы отец не приближался, соблюдал дистанцию, так как он его боялся. У них началась драка, то есть отец взял в руки лопату, сказал ему, чтобы он положил «батас», он послушался и положил «батас» на пол в гараже, а отец в этот момент стал наносить ему удары лопатой по туловищу, он снова схватил с пола нож «батас» и они стали наносить друг другу удары, отец ему наносил лопатой, в ответ он тоже стал махать ножом, то есть отмахиваться. Он в этот момент ненамеренно видимо попал отцу лезвием по рукам и поранил его, но убивать он его не хотел. Затем он со злости, чтобы насолить отцу, стал бить «батасом» по его машине «Лексус RX 350», сломал заднее стекло. О том, что в машине в этот момент сидели люди, то есть его дочь, он увидел только в конце, когда его забирали сотрудники полиции. Убивать отца ФИО2 он не хотел, так как «батас» достаточно большой нож, и если бы он хотел действительно это сделать он бы смог это сделать (т.1, л.д. 141-145).

Из протокола очной ставки между потерпевшим ФИО2 и обвиняемым ФИО2 следует, что он не согласен с показаниями потерпевшего ФИО2, так как ____ он не нападал на него из темноты, убивать он его не хотел. Когда он спустился с лестницы отец, увидев его, как он спускался с лестницы, сам побежал на него. Он не кричал: «Завалю тебя!». Такого не было. Видеорегистратор он сломал, так как он думал, что это его регистратор. Он не бил отца, а махал «батасом», чтобы отец не напал на него, так как он страшно жестокий человек и мог нанести урон его здоровью и даже жизни. Что касается вещей, он имел ввиду не вещи, которые носят, у него в доме отца остались ювелирные изделия, тренажерный зал – это штанги, силовые станки, гантели, то есть весь спортивный инвентарь (т.1, л.д. 153-156).

После исследования показаний ФИО2, данных на предварительном следствии, а также очной ставки с потерпевшим, подсудимый суду показал, что подтверждает оглашенные показания, согласен с указанным в нем временем, пояснил, что злость была из-за того, что отец не шел на диалог, в части оглашенного протокола очной ставки подтвердил свои показания. Настаивает на показаниях, данных им в судебном заседании. Никаких неприязненных отношений к отцу нет, просто поругались, семья распалась и его и отца. Проник в гараж поговорить с отцом и забрать свои вещи. Сначала он «батас» убрал в сторону, отец нанес ему удар лопатой, в какой момент он сломался, он не помнит. Попадал ли «батасом» по лопате он также не помнит. Либо «батас» сломался от удара об лопату, либо когда он наносил удары по машине. Отец его повалил и держал до приезда полиции, он не вырывался.

По первому эпизоду преступления -

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО2 показал, что ФИО2 является его старшим сыном. ____ сын ему непрерывно звонил, настаивал на встрече, он от встречи отказывался, звонил с разных телефонов, в это же время он звонил и его маме ФИО14 Она позвонила ему и сказала, что ФИО5 его ищет, звонил еще его сестре. В это время он находился у сестры с внучкой, он ее иногда берет на выходные на несколько часов. Потом он повез внучку домой, позвонил ФИО7 (Свидетель №1), бывшей невестке. Она была в фитнес-клубе в ТЦ «Апельсин», попросила по пути довезти, он согласился и забрал ее оттуда примерно в ____ часов. ФИО7 сказала, что ей звонил ФИО5, спрашивал про него, где он находится, чтобы она забрала у него внучку, а то проникнет в гараж, убьет его, убьет дочку и подожжет все вместе с ними, что-то вроде этого. Он повез их домой на ____, ФИО7 настояла поехать с ним к гаражу, боялась, тряслась вся, говорила, что ФИО44 на это способен, он не верил, что он на это способен. Подъехали вместе к гаражу по ____, открыл

ворота, они открываются автоматически, на машине заехал в гараж, фары в машине не выключал. Когда вышел из машины, чтобы включить свет в гараже надо пройти в другую сторону, там зона невидимости, темно, на него с угрозой из тени выбежал ФИО5, размахивая «батасом», несколько раз он уворачивался от ударов, в основном удары попали ему в левую, в правую руку. Он начал убегать от ФИО5. Видя, что он убегает, ФИО5 подбежал сзади к его машине, ударил специально по заднему стеклу, ударил два раза по машине, хотя на заднем сидении в машине находилась его пятилетняя дочь, она кричала, не успокаивалась, он не мог к ней внимания привлечь, испугался ФИО5, так как он бежал за ним с «батасом» дальше по гаражу. Дальше, отбежав от машины, он схватил лопату, начал защищаться от него лопатой, махали друг на друга, «батас» сломался у него в руках. Затем ФИО5 начал от него убегать, он его сбил с ног и начал удерживать ___ минут, он не успокоился, пытался за кожу укусить, крикнул ФИО7 вызвать полицию. Потом приехала полиция, и его забрали. Дополнительно пояснил, что настрой у него был агрессивный, это выражалось в интонации, в употреблении нецензурных слов, не помнит, высказывал ли угрозы. «Батас» находился на втором этаже, в офисе на сейфе, в свободном доступе, сын об этом знал. «Батас» имеет металлический клинок, деревянную рукоятку, острое лезвие. Удары наносились прицельно по голове, шее, плечам, он уворачивался от них, руками закрывался. Примерно ударов ___, два раза попал в левую руку, потом в правую, раны были резаные, бил сверху вниз. При этом кричал: «убью», «завалю», нецензурной бранью выражался. ФИО5 видел кровь, но не прекращал своих действий, прицельно с размаху бил. Он боялся за свою жизнь. «Батас» сломался, когда он защищался лопатой. Причину такого поведения ФИО5 объяснить не может, а правды никогда не узнает. Ему оказали медицинскую помощь, приехала скорая, хотели увезти, уколы поставили, он ждал знакомого, тот увез его в травмпункт, наложили швы. ФИО5 употреблял наркотики давно, с ___ лет, он лечил его, неоднократно, потом устал, до ____ года он жил с ним на ____, отношения нормальные были тогда, потом увидел его только ____. Как отец он его простил, за содеянное пусть ответит по закону.

Свидетель ФИО15 суду показала, что ФИО2 является ее старшим сыном. С ____ год состояла в браке с потерпевшим ФИО2, после развода сошлись вновь, родился второй сын, проживали до ____ года по адресу: ____. Семейная жизнь сопровождалась избиениями и скандалами. По первому эпизоду преступлений показала, что ФИО45 выпил дома немного коньяка, до этого звонил бабушке ФИО14, бывшей супруге ФИО7, она не давала видеться с дочкой. Звонил отцу при ней, говорил отдать ему его вещи, периодически перечисляя их, говорил отцу «почему мы, родные люди, не можем встретиться и поговорить нормально как мужчина с мужчиной», тот бросает трубку. Из-за сплетен про бывшую супругу и потерпевшего, хотел поговорить с отцом, тот отказался, ФИО46 уже вскипел, разговор по телефону не получился, и сын поехал к потерпевшему, поехал, несмотря на то, что тот кидал трубку. Со слов сына ей известно, что когда он подъехал к воротам дома, никто ему не открыл, он перелез через забор, разбил окно в гараж и тут ФИО2 заехал в гараж, впереди сидела бывшая жена, сзади ребенок. ФИО47 встал, подошел к нему, ФИО41 увидел и первый взялся за лопату и ударил ФИО48 по голове, зная, что у него было две операции, левое ухо сломал, на спине кровоподтек был, и сын психанул, побежал в офис и взял нож «батас» и тот увидел и сказал «брось», он бросил, и тот исподтишка нанес лопатой удар. И тут сын схватил «батас» и просто хотел его обезвредить, ткнул в одну руку и во вторую, если бы хотел убить – убил бы, не тыкал бы ему по рукам. Сына характеризовала как очень доброго, честного, любящего сына и брата, с детства занимался футболом, баскетболом, волейболом, боксом, у него серьезное заболевание, аневризма, он нуждается в оперативном лечении, ранее уже было две операции на голове, требуется третья. Потерпевший физически крепче, выносливее, чем сын, весом больше, характеризовала его с отрицательной стороны, как агрессивного, ранее судимого, избивал ее и детей, постоянно унижал, оскорблял, отключал свет и воду, ФИО49 всегда защищал ее от него.

Свидетель Свидетель № 1 суду показала, что подсудимый ФИО2 приходится ей бывшим мужем, развелись в ____ года, имеют совместного малолетнего ребенка ФИО50. ____ утром ей позвонил свёкор ФИО2, попросил дочку на выходные на целый день, приехал, забрал ее, а она поехала в фитнес-студию. Ей позвонил ФИО53, начал говорить, где отец, где ФИО51, не отдавай ФИО52, а то дом с отцом и с ФИО54 вспыхнет, в грубой форме кричал, угрожал. Она испугалась и позвонила ФИО2 и сказала, что ФИО55 названивает и говорит такие вещи, сказала привезти ей ребенка, так как она переживает. После ФИО56 позвонил

еще раз, угрожал ей и ее ребенку расправой, забрать ребенка, она начала волноваться и паниковать. Еще раз позвонила ФИО2, попросила его забрать ее из фитнес-студии, он забрал и они поехали. По пути на ____ в третий раз позвонил, сказал типа «подожду вас». Голос у него был пьяный, агрессивный. Она подумала, что он поджидает их либо по ____ либо на ____ стала еще больше паниковать. Сказала ФИО2 и настояла, чтобы он один не ехал, предполагала, что ФИО57 может быть дома на ____ подъехали к дому. Она увидела следы от обуви вдоль забора. От фар хорошее освещение и видно было. Начали въезжать в гараж, было темно, только свет от фар был. ФИО58 уже был в гараже. Сначала из машины вышел ФИО2, пошел включать свет, она приоткрыла дверь, от двери был свет, и было видно, крикнула: «там ФИО59 стоит». Он стоял в гараже по правую сторону возле туалета. Начался конфликт, ФИО60 начал орать, замахиваться, кричал агрессивно «поговорим», начал замахиваться «батасом», начал наносить удары сверху вниз. ФИО2 побежал вокруг машины в обратную сторону, взял лопату, она стояла возле туалета, и начал защищаться. В это время ФИО61 орал, бежал за ним, стучал «батасом» по машине, разбил машину, она успела сесть в машину обратно, после он побежал за отцом, ФИО2 взял лопату, защищался, и уже «батас» сломался от лопаты. ФИО62 побежал вдоль машины от отца, отец выкинул лопату, спереди машины ФИО2 сбил ФИО63 с ног, крикнул ей вызвать полицию, она вызвала, сотрудники ехали минут ___, все это время ФИО2 держал его, она помогала удерживать. У ФИО2 руки, футболка были в крови. Она успела на видео снять. «Батас» с деревянной рукояткой с железным лезвием. Володя, когда бежал за отцом, кричал «все равно убью тебя», замахивался на потерпевшего, целился в голову и в область живота. В районе ___ ударов «батасом» нанес потерпевшему. По времени это было ближе к вечеру, точное время не помнит, ближе к ____ часам может, ____, согласна с временем, указанным в обвинении. Дополнительно пояснила, что когда подъехали к гаражу, не знали, что ФИО5 там, по следам – это ее предположение было, внутри гаража она увидела его лицо, по правую сторону ближе к лестнице, лестница упирается в туалет. До этих событий с ФИО5 созванивались раз в неделю или в две недели по воспитанию ребенка, после развода год не общался, потом стал общаться, забирал, помогал садик оплатить, ребенка любит. Характеризовала подсудимого как вспыльчивого, поднимал руку, когда вместе жили. Потерпевшего характеризовала с положительной стороны.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены и исследованы показания не явившихся свидетелей.

Свидетель ФИО16 в ходе предварительного следствия показал, что служит в должности полицейского ОБППСП МУ МВД России «Якутское», ____ примерно в ____ минут поступило сообщение от дежурного МУ МВД России «Якутское» о том, что в частном доме по адресу: ____, порезали человека ножом. В тот день он находился на дежурстве совместно с полицейским-водителем ФИО18 и стажером ФИО39 Они проезжали рядом по заявленному адресу и прибыли на адрес примерно через 4 минуты. По приезде их встретила девушка по имени Свидетель №1, она открыла им ворота. ФИО41-старший, по имени ФИО6, удерживал своего сына ФИО5, который лежал на полу, отец лежал на нем и держал его за руки. У ФИО41 были порезы на обеих руках. Они всех подняли, отвели отца в сторону. ФИО41-младший был в состоянии легкого опьянения. ФИО41-старший был трезвый. С его слов они только приехали в гараж на собственном автомобиле марки «Лексус», он, его невестка ФИО7 и внучка, а ФИО41-младший был уже в гараже, и увидев своего отца, сразу начал замахиваться ножом «батас». Они досмотрели ФИО41-младшего, колющих и режущих предметов не было. После этого ФИО41-младшего они увели в служебную машину в отсек для задержанных. ФИО64 остался смотреть за ФИО41. ФИО65 зашел в гараж, чтобы получить объяснение и заявление от ФИО3, в ходе которого он объяснил, что ФИО2 его родный сын, и что он, заехав в гараж на своей машине, увидел его внутри, после чего его сын позвал отца поговорить, когда он начал к нему подходить, сын замахнулся на него «батасом», который лежал на полу гаража. В это же время доложили в дежурную часть о выезде. Также на место была направлена следственно-оперативная группа, так как ФИО41-младший, махая «батасом», разбил машину, о чем также жаловался его отец. После они отвезли ФИО2 в отдел полиции № 3 и передали в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. ФИО41-младший ничего по поводу произошедшего не пояснял, когда они просто спросили его, почему он так поступил, он отказался от ответа (т.1, л.д. 225-227).

Свидетель ФИО17 в ходе предварительного следствия показал, что ____ в ____ минут он заступил на дежурство в составе автопатруля с полицейским ФИО16 и водителем ФИО18, он в то время проходил стажировку в ОБППСП МУ МВД России «Якутское». ____ примерно в ____ минут поступило сообщение от дежурного МУ МВД России «Якутское» о том, что в частном доме по адресу: ____, человеку причинено ножевое ранение. Они сразу выехали туда и добрались туда быстро, примерно за ___ минут. По приезде их встретила девушка, представившаяся Свидетель №1, она проводила их внутрь гаража, где произошло происшествие. Там увидели, что мужчина старший по возрасту лежит сверху молодого и удерживает его за руки. Как выяснилось это отец и сын, ФИО3 и ФИО2 соответственно. У ФИО3 были ножевые ранения на обеих руках, ФИО68 поднял их обоих, после ФИО69 с ФИО70 досмотрели ФИО41 младшего на предмет наличия колюще-режущих предметов, после чего его проводили в служебную машину в отсек для задержанных, так как он вел себя неадекватно, кричал, бормотал что-то непонятное, просил его отпустить, был в истеричном состоянии. Они проводили его в машину, ФИО71 остался в машине, а ФИО72 пошел работать с заявителем, отбирать у него объяснение. Со слов ФИО41-старшего он с невесткой и внучкой приехал в гараж на собственном автомобиле марки «Лексус», а ФИО41-младший был уже в гараже, и увидев своего отца, сразу начал замахиваться ножом «батас», который лежал на полу около ворот, и успел ему нанести несколько ударов по рукам. Закончив, они отвезли ФИО2 в отдел полиции № 3 и передали в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. По поводу произошедшего он ничего не пояснил, говорить отказывался (т. 1, л.д. 229-231).

Свидетель ФИО18 в ходе предварительного следствия показал, что служит в должности полицейского ОБППСП МУ МВД России «Якутское», ____ в ____ минут он заступил на дежурство с полицейским ФИО16 и стажером ФИО39 в составе автопатруля, в котором он являлся водителем. Примерно в ____ минут поступило сообщение от дежурного МУ МВД России «Якутское» о том, что в частном доме по адресу: ____, порезали ножом человека. Они проезжали рядом по заявленному адресу и прибыли на адрес примерно через 5 минут. По приезде они позвонили заявителям через дежурную часть, им открыли автоматические ворота гаражей, они все втроем прошли в гараж. Как они узнали, там была семья ФИО41: отец ФИО6, сын ФИО5, невестка ФИО7 и ее маленькая дочка. ФИО3 лежал сверху сына ФИО5 и удерживал его за руки. Отец сказал, что держит его уже с последних, у ФИО3 на руках были резаные раны. Сын при этом пытался вырваться. После они подняли их, проверили снаружи карманы ФИО2 на предмет наличия колюще-режущих предметов, одели наручники и увели в машину, ФИО73 остался сидеть с ним. До этого, когда они стояли в гараже, ФИО41 старший рассказал, что ФИО2 сразу напал на него, когда они заехали в гараж на машине, в него он проник через окно и ждал их приезда, также повредил стекло машины, когда бегал за ним с «батасом», успел нанести несколько ударов, потом дрались в рукопашную, «батас» же лежал на полу в гараже. После чего ФИО74 пошел отбирать заявление у ФИО3, а также брать у него объяснение, ФИО75 проследовал тоже с ним. Пока напарники оформляли документы, ФИО2 никак не разговаривал, сидел в машине тихо (т. 1, л.д. 233-235).

Свидетель ФИО19 в ходе предварительного следствия показал, что ____ в вечернее время ему позвонил на телефон его друг ФИО3, который сказал, что у него случилось чрезвычайное происшествие, и попросил его приехать к нему домой, на что он согласился. Он приехал туда по адресу: ____. Там у дома стояла машина полиции. Внутри гаража были сотрудники полиции, а также родители ФИО6, также была его сестра ФИО76. У ФИО6 сотрудник полиции брал объяснение, руки были перевязаны бинтами. В гараже стоял беспорядок, валялась лопата, машина ФИО6 была разбита, а именно ее заднее стекло, спойлер, на полу валялись фрагменты большого якутского ножа «батаса». Он узнал у ФИО6, что случилось, на что он ответил ему, что это приходил его «любимый сын», то есть ФИО5. Он рассказал, что когда он уходил из дома, оставлял включенным аварийный свет, а когда он вернулся, света уже не было, но он не придал этому значения. Когда он заехал вовнутрь, то заметил справа от машины тень, которая, как оказалось, принадлежала его сыну ФИО5, который сразу побежал на отца и начал бить его, целясь в голову и туловище, ФИО6 сначала защищался руками, от чего у него образовались раны. После чего он схватил лопату, которой он начал обороняться, в ходе чего «батас» раскололся, и тогда ФИО6 повалил его на пол, когда тот начал убегать от него, и попросил невестку ФИО77, которая также была в гараже,

вызвать полицию. Если бы может он заметил тень сына, то последствия могли быть тяжелее. После этого он помог ФИО6 добраться до травмпункта, там ему зашили рану, после чего он отвез его обратно домой. По причинам поступка ФИО5 ничего пояснить не может, знает только, что у них были какие-то семейные разборки, знает, что ФИО5 жил у отца, но потом начал снова выпивать, из-за чего отец выгнал его из дома. ФИО6 его друг, характеризует хорошо, как грамотного и умного мужчину. ФИО5 знает, как сына ФИО6, он его особо не знает, парень как парень, при нем никак не выступал, был скрытным (т. 1, л.д. 243-245).

Государственным обвинителем представлены суду следующие доказательства:

Рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому ____ в ____ минут поступило сообщение от Свидетель №1 о том, что по адресу: ____, нанесено ножевое ранение ФИО2 (т. 1, л.д. 42).

Заявление ФИО2 от ____, согласно которому просит принять меры в отношении ФИО2 по факту нанесения ему резаных ___, повреждения машины (т. 1, л.д. 43).

Протокол осмотра места происшествия от ____ с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение пункта технического осмотра по адресу: ____, представляющее из себя гараж с двумя воротами. В гаражном боксе стоят две машины, одна из которых автомобиль марки «Lexus» модели «RX 350» с государственным номером №, на котором имеются повреждения заднего стекла. В гараже имеется второй этаж, где находится служебное помещение. В ходе осмотра изъяты нож «батас» с пола гаража, смыв с вещества бурого цвета похожего на кровь, футболка светлого цвета со следами вещества бурого цвета похожего на кровь, бейсболка черного цвета (т. 1, л.д. 55-69).

Протокол осмотра предметов от ____, согласно которому осмотрены нож «батас» в виде отдельного металлического клинка общей длиной ___ см, длина непосредственно клинка ___ см, ширина ___ см, толщина ___ см, клинок изогнут вправо ввиду повреждения, на клинке имеются узоры, масса составляет ___ кг. Клинок прямой однолезвийный. Отдельная рукоятка деревянная коричневого цвета с узорами, на рукоятке имеются помарки вещества бурого цвета похожего на кровь, рукоятка треснута по всей длине напополам; смыв с вещества бурого цвета похожего на кровь, футболка белого цвета с надписью «Spirit of winner best game» на латинице, футболка в районе рукавов испачкана веществом бурого цвета похожего на кровь; бейсболка черного цвета. Осмотренные предметы постановлением признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2, л.д. 26-27,28).

Протокол выемки от ____, согласно которому у свидетеля Свидетель №1 изъят диск с видеозаписями (т 2, л.д. 30-31).

Протокол выемки от ____ с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего ФИО2 изъят USB-флэш носитель с видеозаписями с видеорегистратора (т. 2, л.д 33-35).

Протокол осмотра предметов от ____, согласно которому осмотрены диск формата CD-R, на указанном диске имеется два видеофайла: Запись №: Продолжительность видео составляет ____ секунд. На указанной видеозаписи ФИО3 удерживает на полу ФИО2, лежа на полу, обхватив его ногами за туловище, руками держит его. Оба лежат на полу у автомобиля белого цвета. Ведущая съемку Свидетель №1 держит ФИО2 за ноги. Ведется диалог. Запись № : Продолжительность видео составляет ____ секунд. На указанной видеозаписи ФИО3 удерживает на полу ФИО2, лежащего на спине на полу около машины белого цвета. ФИО78 при этом руками и ногами держит его сверху, не позволяя рукам двигаться. Руки ФИО2 окровавлены по плечам. Ведется диалог. Осмотрен USB флэш носитель, на котором находится восемь видеофайлов, на которых имеются записи с камер видеонаблюдения снаружи территории, въезда в гараж со стороны улицы, дворовой территории и внутри гаража. Осмотренные предметы постановлением признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2, л.д. 36-42, 45).

Протокол выемки от ____ с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего ФИО2 изъята лопата (т. 3, л.д. 5-7).

Протокол осмотра предметов от ____ с фототаблицей, согласно которому осмотрена лопата с деревянным черенком длиной 1 м и металлическим полотном длиной ___ см и шириной ___ см. Осмотренная лопата признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т. 3, л.д. 8-9, 10).

Заключение эксперта от ____ № , согласно которому у ФИО2 обнаружены повреждения характера:

- ___, которое согласно п. 8.1 «Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 194н от 24 апреля 2008 года, по признаку кратковременного расстройства здоровья продолжительностью до трех недель квалифицируются как легкий вред здоровью. Ввиду осмотра раны после проведения первичной хирургической обработки судить о механизме не предоставляется возможным. Травматических воздействий нанесено одно.

- ___, которое согласно п. 8.1 «Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 194н от 24 апреля 2008 года, по признаку кратковременного расстройства здоровья продолжительностью до трех недель квалифицируются как легкий вред здоровью. По механизму могло образоваться в результате травмирующего воздействия твердого тупого предмета с ограниченной зоной соударения, что подтверждается его размерами, наличием ссадины и кровоподтека. Травматических воздействий нанесено не менее одного.

- ___, которое согласно п. 9 «Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 194н от 24 апреля 2008 года, как не влекущее за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности расценивается как повреждение, не причинившее вред здоровью человека. По механизму могло образоваться в результате травмирующего воздействия твердого тупого предмета с ограниченной зоной соударения, что подтверждается его формой и размерами. Травматических воздействий нанесено одно.

Все вышеописанные повреждения по давности могли быть причинены около ___ суток тому назад к моменту осмотра, что подтверждается цветом кровоподтеков, состоянием дна ссадин и ран. Учитывая характер полученных повреждений, не исключается возможность причинения данных повреждений от не менее двух орудий. В момент причинения данных повреждений, потерпевший мог находиться в любом положении тела, анатомическая область которого была бы доступна для нанесения данных повреждений (т. 2, л.д. 62-64).

Заключение эксперта от ____ №, согласно которому на марлевом тампоне (смыве с вещества бурого цвета похожего на кровь), рукоятке ножа «батас» найдена кровь человека, которая могла произойти от потерпевшего ФИО2 (т. 2, л.д. 78-81).

Заключение эксперта от ____ №, согласно которому представленный на исследование объект (нож «батас»), соответствуют требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Декоративные и сувенирные изделия, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием», и является декоративным сувенирным изделием, изготовленным самодельным способом по типу якутского национального клинкового оружия «батас», к холодному оружию не относится (т. 2, л.д. 88-91).

Заключение комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов от ____ №, согласно которому ___ (т. 2, л.д. 97-100).

По второму эпизоду преступления -

Свидетель ФИО15 суду показала, что ее сын ФИО2 начал употреблять наркотики «план» путем курения давно, в молодом возрасте, оказалось, что брал дома, травка тогда, оказывается, хранилась у них дома, его отец и его друзья употребляли «травку», она даже об этом не знала. По этому поводу она ругалась с мужем. После развода они продолжали вместе проживать до ____ года, потом они окончательно разошлись, она съехала с детьми от него. До этого сын не употреблял пять лет, женился, родилась дочка, потом у него в семье начались скандалы, в их семье начались скандалы, все это наложилось на ФИО81, он снова стал употреблять наркотики. Потом ФИО79 сам попросился лечиться он наркотиков. С бывшим мужем ФИО2 они договорились лечить ФИО80 от наркозависимости. ФИО41-старший забрал ФИО82 летом, ближе к ____ года к себе на ____ знаю как проходит лечение наркозависимого, это надо постоянно прокапывать, постоянно наблюдать, держать, не выпускать. ФИО2 посчитал, что двух капельниц за два дня хватит, он сказал, что потратил на него ___ рублей, и этого хватит, выгнал его и сын вернулся к ней домой на ____. В ____ года она отправила ФИО5 на реабилитацию в ____, там он восстановился, занялся спортом, нормально у него все там получилось, возвратился он в ____ в ноябре, проживал с ней по ____. Многие его вещи оставались еще у отца, зимние вещи и кое-что еще. Он позвонил отцу, хотел забрать вещи, тот криком, матом, сказал, если подъедешь к дому, наркоман, вызову полицию. Потом сын после Нового года сорвался, сказал «мама, надо пролечиться, я не могу, пожалуйста, положи ФИО1 в больницу», в больницу не взяли из-за пандемии. Она обратилась к знакомому ФИО83, он сказал, что его могут положить только принудительно через суд, или письма рассылаем и дают ответ. Они подготовили письма в ЯРНД, ЯРПНД, ФИО85 согласился, ответа не было. ФИО84 приехал к ним домой, ФИО86 собрал вещи, это уже в ____ года, вызвали участкового, он приехал, чтобы увезти сына в больницу на основании письма, разрешили положить его. Участковый приехал с сотрудниками ППС, ФИО87 спал в это время, они зашли в комнату, и тут сотрудник ППС взял ФИО88 штаны, которые лежали в сторонке, он стал обшаривать и в кармане нашел наркотик и все. Сын не отпирался, признал, что это его, что употреблял. В силу того, что он зависимый, начиналась ломка, был факт употребления наркотиков дома, в туалете. Сына характеризовала только с положительной стороны.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены и исследованы показания не явившихся свидетелей.

Свидетели ФИО20, ФИО21 в ходе предварительного следствия показали, что ____ находились каждый у себя дома, сотрудник полиции попросил их поучаствовать в качестве понятых для проведения личного досмотра в отношении молодого человека с соседней ____. Сотрудники полиции зачитали права и обязанности понятых, после представили молодого человека, в отношении которого будет проводиться личный досмотр по имени ФИО2, в ходе личного досмотра с левого кармана его брюк обнаружили пакетик, в котором находилось неизвестное порошкообразное вещество оранжевого цвета. Сам он был в неадекватном состоянии, слабо реагировал на происходящее вокруг, речь была несвязная, но все, что ему говорили, он воспринимал. Он был одет в спортивные брюки черного цвета. Сотрудники полиции показали обнаруженный пакетик и упаковали в бумажный пакет, заклеили и опечатали оттиском печати, понятые расписались на конверте, также расписался сам ФИО41, который ответил, что пакет принадлежит ему. Жалоб и заявлений ни у кого не было, в том числе у ФИО41. Сам он сказал, что наркотики он заказал лично с интернет-сайта. (т. 2, л.д. 1-3, 6-8).

Свидетели ФИО22, ФИО23 в ходе предварительного следствия показали, что служат в должности полицейских ОБППСП МУ МВД России «Якутское», ____ были на дежурстве в составе пешего патруля, около ____ минут поступил вызов от дежурного третьего отдела полиции о том, что в ____ сын употребляет наркотики. По приезду дверь открыла ФИО15 – мать ФИО2 и пояснила, что ее сын заперся в туалете и начал курить наркотики. После чего пошел в комнату и уснул. В комнате спал сам ФИО41, после они привели его в чувство, состояние у него было заторможенным, походка неустойчивая, речь невнятная. Он ответил, что курил в туалете, сказал, что в левом кармане спортивных брюк имеется запрещенное вещество, которое он приобрел через сайт «Гидра» за ___ рублей, где ему скинули адрес, где лежит «закладка» наркотиков, в районе «Водоканала» под домом, точный адрес не помнит. Об этом было доложено в МУ МВД России «Якутское», позже приехал

оперуполномоченный ОНК ФИО89. После чего они вызвали двух понятых и начали проводить личный досмотр, в ходе которого у ФИО41 с левого кармана брюк изъяли прозрачный пакетик, внутри которого находилось порошкообразное вещество оранжевого цвета, который был продемонстрирован понятым и упакован в бумажный конверт, опечатанный печатью для пакетов, на котором все расписались. Время было примерно с ____ минут. Они вызвали автопатруль и отправили ФИО41 для медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения. При вышеуказанных действиях ФИО41 наркотики выдал добровольно, сопротивления не оказывал (т. 2, л.д. 10-12, 13-15).

Свидетель ФИО24 в ходе предварительного следствия показал, что служит в должности оперуполномоченного ОНК МУ МВД России «Якутское», ____ примерно в ____ минут ему поступило сообщение от полицейских патрульно-постовой службы полиции о том, что по адресу: ____, обнаружены наркотические средства. Он выехал на адрес для оказания помощи службе, выявившей преступление, чтобы помочь им в изъятии наркотических средств. Приехал туда примерно в ____ минут там было двое полицейских ППСП по фамилии ФИО90 и ФИО91. На месте в квартире были сам парень по имени ФИО2, его мать ФИО92. Все они стояли внутри квартиры в коридоре, ФИО41 был одет в спортивные брюки серого цвета, при нем и двух граждан, жильцов этого же дома, привлеченных сотрудниками ППС, был проведен личный досмотр, в ходе которого в левом нижнем наружном кармане обнаружен и изъят полиэтиленовый пакетик с веществом растительного происхождения темного цвета. Все было изъято и упаковано при присутствующих гражданах в бумажный конверт, клапаны которого опечатаны печатью «Для пакетов №». После все участвующие лица расписались на конверте. При досмотре правила изъятия не нарушались, наркотические средства изъяты по общепринятой методике. ФИО41 по окончанию досмотра жалоб и заявлений не сообщали. Сам ФИО41 был в состоянии наркотического опьянения, то есть имелись следующие признаки: общая заторможенность, невнятная речь, неустойчивая поза. По поводу наркотиков ФИО41 дал объяснение ранее сотрудникам ППС. Сам он поговорил с матерью, она рассказала, что сын с давних пор употребляет наркотики, всем надоел. Сказала, что сын приобрел их сам и скурил в туалете. После он приступил к осмотру места происшествия, то есть осмотрел квартиру, иных запрещенных веществ в доме обнаружено не было (т. 2 л.д. 17-19).

Государственным обвинителем представлены суду следующие доказательства:

Рапорт об обнаружении признаков преступления от ____, согласно которому ____ в ____ минуты поступило сообщение от ФИО15 о том, что по адресу: ____, сын наркоман (т. 1, л.д. 98).

Рапорт об обнаружении признаков преступления от ____, согласно которому ____ в ____ минуты при выезде по адресу: ____, у ФИО2 обнаружены наркотические средства (т. 1, л.д. 99).

Протокол личного досмотра от ____, согласно которому у ФИО2 в кармане спортивных брюк обнаружен и изъят полимерный пакетик с комплементарной застежкой с веществом светлого цвета (т. 1, л.д. 90).

Протокол осмотра места происшествия от ____ с фототаблицей, согласно которому осмотрена квартира по адресу: ____, запрещенные вещества не обнаружены (т. 1, л.д. 82-88).

Протокол осмотра предметов от ____ с фототаблицей, согласно которому осмотрен пакет, изъятый ____ в ходе личного досмотра ФИО2, с комплементарной застежкой с содержимым светлого цвета, который признан в качестве вещественного доказательства. К протоколу прилагается фототаблица. Осмотренный предмет признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 2, л.д. 21-23).

Заключение эксперта от ____ №/ф, согласно которому порошкообразное вещество из пакета, изъятого ____ в ходе личного досмотра ФИО2, содержит в своем составе наркотическое средство ___, вес которого на момент производства экспертизы составил

0,360 гр., на момент проведения первоначального исследования составил ___ г. (т. 2 л.д. 107-109).

Заключение судебной психиатрической комиссии экспертов от ____ № , согласно которому ___ (т. 2 л.д. 114-116).

В судебном заседании были исследованы доказательства, представленные стороной защиты:

Так, в судебном заседании свидетель защиты ФИО25 показала, что является родной тетей подсудимого ФИО2, потерпевший ФИО2 приходится бывшим зятем. В период брака ее сестры ФИО41 ФИО96 с ФИО3 в семье постоянно были скандалы, драки, ФИО6 пил и «гонял» домашних, дети выросли в такой атмосфере, она ушла из семьи, теперь ФИО6 мстит ФИО94 через сына ФИО95. Считает, что между отцом и сыном произошла обоюдная драка, а не покушение на убийство. Подсудимого характеризовала исключительно с положительной стороны, как доброго, заботливого, коммуникабельного, любящего брата и сына. Вся семья, бабушка, дедушка, младший брат все тяжело переносят, что ФИО98 находится под стражей, с братом они очень привязаны друг к другу. По поводу употребления ФИО97 наркотиков, он сам изъявил желание излечиться, он и бросал это дело, годами не употреблял, сорвался после того, как с женой разошелся.

Допрошенный в качестве свидетеля защиты несовершеннолетний ФИО26 в присутствии законного представителя ФИО15 суду показал, что ФИО2 является его родным старшим братом, потерпевший ФИО2 – его отец. Характеризовал брата исключительно с положительной стороны, как отзывчивого, доброго, храброго и сильного духом. После развода родителей ФИО5 заменил ему отца, помогал в учебе, спорте, в наркотическом опьянении брата никогда не видел. С отцом изредка общается, ходит с ним в спортзал, характеризовал его, как злоупотребляющего спиртными напитками, в алкогольном опьянении рукоприкладствовал в отношении мамы, брата, него, выгонял на улицу в мороз, инициатором конфликтов чаще всего был отец.

Свидетель защиты ФИО27 суду показала, что ФИО2 ее внук, потерпевший ФИО2 приходится бывшим зятем, отношение к нему неприязненное. Подсудимого характеризовала исключительно с положительной стороны, как аккуратного, вежливого, доброго. Не помнит, чтобы он употреблял наркотические средства, ей об этом неизвестно. Зятя характеризовала только с отрицательной стороны, как злоупотребляющего спиртными напитками, агрессивного, склонного к рукоприкладству, избивал жену, детей, ее и ее мужа. Когда зять избивал жену, ФИО99 всегда заступался за маму. У ФИО100 была обида на отца, что он их всех выгнал, он многое прощал ему.

Свидетель защиты ФИО28 суду дал аналогичные показания.

Свидетель защиты ФИО29 суду показал, что служит в должности участкового уполномоченного полиции в ОП № 3 МУ МВД России «Якутское», ФИО2 жил на вверенном ему участке № «Промышенный-2» по адресу: ____ бабушки, ФИО5 подходил к нему, с ним проводились беседы совместно со старшим участковым, ему выдавали направление – спецсообщение в наркологию на консультацию, лечение, поскольку он проявлял инициативу, хотел лечиться сам от наркозависимости. Характеризовал его в целом положительно, как человека вполне адекватного, нормального, сам подходил, хотел лечиться, жалоб на него не поступало, был только добровольный вызов полиции родственниками по факту употребления наркотического средства.

Также стороной защиты представлены суду следующие письменные доказательства:

Протокол ознакомления подозреваемого (обвиняемого) и его защитника с постановлением о назначении судебной экспертизы от ____, согласно которому ФИО2 с защитником Логиновым Д.А. ознакомился с постановлением о назначении судебной медицинской экспертизы потерпевшего от ____, заявлений от них не поступило (т. 2, л.д. 56-57).

Протокол ознакомления подозреваемого (обвиняемого) и его защитника с постановлением о назначении судебной экспертизы от ____, согласно которому ФИО2 с защитником Логиновым Д.А. ознакомился с постановлением о назначении судебной медицинской экспертизы обвиняемого от ____, заявлений от них не поступило (т.2, л.д. 67-68).

Заключение судебно-медицинской экспертизы № 1389 от ____, согласно выводам которой у ФИО2, 1993 года рождения, обнаружены следующие повреждения:

- ___

___.

Вышеописанные повреждения согласно п. 9 «Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 194н от 24 апреля 2008 года, как не влекущие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности расцениваются как повреждения, не причинившее вред здоровью человека. Данные повреждения причинены от действия твердого тупого предмета с ограниченной поверхностью зоны соударения, что подтверждается их формой и размерами (т. 2, л.д. 69-71).

Протокол ознакомления подозреваемого (обвиняемого) и его защитника с постановлением о назначении судебной экспертизы от ____, согласно которому ФИО2 с защитником Логиновым Д.А. ознакомился с постановлением о назначении судебной биологической экспертизы от ____, заявлений от них не поступило (т. 2, л.д. 75-76).

Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с заключением эксперта от ____, согласно которому ФИО2 с защитником Сердюковым С.Б. ознакомился с заключением экспертизы № от ____, замечаний от них не поступило (т. 2, л.д. 72).

Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с заключением эксперта от ____, согласно которому ФИО2 с защитником Сердюковым С.Б. ознакомился с заключением эксперта № от ____, замечаний от них не поступило (т. 2, л.д. 92).

Постановление о назначении судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы от ____, согласно которому по уголовному делу назначена судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, производство которой поручено экспертам АСПЭ ГУ ЯРПНД МЗ РС (Я) (т.2, л.д. 93-94).

Протокол ознакомления подозреваемого и его защитника с постановлением о назначении судебной химической экспертизы от ____, согласно которому ФИО2 с защитником Логиновым Д.А. ознакомился с постановлением о назначении судебной химической экспертизы от ____, замечаний от них не поступило (т.2, л.д. 104).

Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с заключением эксперта от ____, согласно которому ФИО2 с защитником Сердюковым С.Б. ознакомился с заключением эксперта №/ф от ____, замечаний от них не поступило (т. 2, л.д. 110).

Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с заключением эксперта от ____, согласно которому ФИО2 с защитником Сердюковым С.Б. ознакомился с постановлением о назначении судебной психиатрической экспертизы от ____, замечаний от них не поступило (т. 2, л.д. 113).

Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с заключением эксперта от ____, согласно которому ФИО2 с защитником Сердюковым С.Б. ознакомился с заключением комиссии экспертов № от ____, замечаний от них не поступило (т.2, л.д. 117).

Изучив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в инкриминируемых ему преступных деяниях полностью нашла свое подтверждение в ходе

судебного разбирательства.

Исследованные доказательства суд считает непротиворечивыми, взаимно дополняющими и подтверждающими друг друга, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, следовательно, достоверными, относимыми и достаточными для разрешения дела.

Между тем по первому эпизоду преступления, то есть по ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ, показания подсудимого ФИО2, данные в судебном заседании о том, что он не хотел убивать потерпевшего, хотел с ним поговорить, удары ножом «батас» не наносил, а лишь отмахивался им, причинил потерпевшему порезы, а не раны, между ними была обоюдная драка как недостоверные по следующим основаниям.

Показаниями потерпевшего ФИО2 установлено, что ____ его сын – подсудимый ФИО2 звонил ему и хотел встретиться, но он отказал ему во встрече. Данный факт также подтверждается показаниями самого подсудимого, который хотел поговорить с отцом. В вечернее время того же дня потерпевший ФИО2 на своем автомобиле вместе с невесткой Свидетель №1 и внучкой приехали к нему домой по адресу: ____, а именно заехали в гараж через автоматические ворота. Так как необходимо было включить свет в гараже, потерпевший ФИО2 вышел из машины. Затем из тени на него выбежал подсудимый ФИО2, который размахивал «батасом» несколько раз, а он увернулся от ударов. При этом удары попали ему в верхние конечности, после чего он начал убегать от подсудимого ФИО2 Когда потерпевший убегал от него, подсудимый разбил заднее стекло его автомобиля. В это время потерпевший ФИО2 был напуган, боялся за свою жизнь и, чтобы защититься от него, взял лопату. После чего они начали махать друг на друга «батасом» и лопатой. В какой-то момент «батас» сломался у подсудимого ФИО2 в руках и он начал убегать от потерпевшего, но потерпевший сбил его с ног и начал удерживать, чтобы успокоить того, также просил Свидетель №1 вызвать сотрудников полиции. Также потерпевший ФИО2 показал суду, что подсудимый ФИО2 был настроен агрессивно по отношению к нему, выражался нецензурной бранью, кричал «убью», «завалю» наносил прицельные удары в голову, шею и плечам, однако потерпевший уворачивался от них и закрывался руками. Всего было нанесено около ___ ударов, подсудимый ударял сверху вниз, два раза попал в левую руку, потом в правую, имелись резаные раны. В последующем после того как противоправные действия подсудимого ФИО2 были пресечены ему была оказана медицинская помощь. Данные показания объективно подтвердила свидетель Свидетель №1, которая показала суду, что ____ ей также звонил подсудимый ФИО2, разговаривал с ней в грубой форме, кричал, угрожал, что дом вспыхнет, спрашивал, где отец и дочь. Из-за этого она начала волноваться и паниковать, после чего позвонила потерпевшему ФИО2, который был с ее дочерью. В последующем она вместе с дочерью и потерпевшим ФИО2 поехали домой к последнему. Вдоль забора она увидела следы от обуви. Когда въезжали в гараж, то там было темно, был только свет от фар. Потерпевший ФИО2 вышел из машины и тут она заметила подсудимого ФИО2, который стоял по правую сторону возле туалета. Затем начался конфликт, в ходе которого подсудимый ФИО2 начал кричать, замахиваться «батасом», наносил им удары сверху вниз, а потерпевший ФИО2 в это время побежал вокруг автомобиля в обратную сторону и взял лопату, которой стал защищаться. Подсудимый ФИО2 ударял по машине, разбил стекло, орал, побежал за потерпевшим ФИО2, но потом «батас» сломался от лопаты, а потерпевшему ФИО2 удалось остановить подсудимого ФИО2

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции ФИО16, ФИО17 и ФИО18 также объективно подтвердили показания потерпевшего ФИО2 и свидетеля Свидетель №1, то есть их показания согласуются с показаниями последних. Так, из показаний сотрудников полиции установлено, что по прибытию в гараж по адресу: ____, они увидели двух мужчин, один из которых постарше возрастом (потерпевший ФИО2) удерживал второго на полу (подсудимого ФИО2). В тот же момент ими предварительно со слов прямых очевидцев преступления - потерпевшего ФИО2 и свидетеля Свидетель №1 было установлено, что подсудимый ФИО2 ожидал их в гараже, первым напал на потерпевшего ФИО2 «батасом», замахивался и нанес последнему удары, разбил автомобиль. Кроме того сотрудниками полиции на месте происшествия было установлено, что потерпевший ФИО2 имел резаные раны на руках, на полу гаража лежал «батас», подсудимый ФИО2 внешне имел признаки

алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, просил отпустить, находился в истеричном состоянии.

Свидетель ФИО19 также объективно подтверждает показания потерпевшего и свидетеля Свидетель №1, который приехал на место происшествия по телефонному звонку потерпевшего в тот же вечер. Из его показаний установлено, что руки потерпевшего были перевязаны, в гараже был бардак, на полу валялись лопата и «батас», заднее стекло автомобиля, спойлер были разбиты. Со слов потерпевшего узнал, что на него напал его сын – подсудимый ФИО2, который первым побежал на него и начал наносить прицельные удары в голову и туловище. Сперва потерпевший ФИО2 защищался от подсудимого ФИО2 руками, затем оборонялся лопатой. В последующем «батас» раскололся.

При таких обстоятельствах, суд полагает необходимым придать показаниям потерпевшего и свидетелей обвинения по первому эпизоду доказательственное значение, поскольку они стабильны, логичны и согласуются между собой. Суд приходит к выводу, что именно подсудимый ФИО2 первым начал противоправные действия в отношении своего отца – потерпевшего ФИО2, а именно с выраженным недовольством в адрес потерпевшего начал наносить в его стороны удары ранее взятым им из сейфа на втором этаже гаража «батасом». Доводы подсудимого о том, что между ними была обоюдная драка, имел намерения мирного разговора с отцом, а также о том, что первым ударил именно его отец – не находят своего объективного подтверждения и противоречат показаниям потерпевшего, свидетелей обвинения по первому эпизоду и иным материалам уголовного дела.

Так, протоколом осмотра места происшествия достоверно установлено, что в гараже по адресу: ____, находящийся в нем автомобиль марки «Lexus» модели «RX 350» с государственным номером № имеет повреждение заднего стекла, также обнаружены и изъяты нож «батас», следы с веществами бурого цвета и футболка светлого цвета со следами вещества бурого цвета. При детальном осмотре ножа «батас» органом предварительного следствия установлено, что на рукоятке имеются помарки вещества бурого цвета похожего на кровь, а сама рукоятка треснута по всей длине напополам. При этом заключением судебно-биологической экспертизы установлено, что кровь на рукоятке ножа «батас» могла произойти от потерпевшего ФИО2 Протоколом осмотра видеозаписи установлено, что потерпевший ФИО2 удерживал подсудимого ФИО2, лежа на полу и обхватив последнего ногами за туловище и держа руками, не позволяя им двигаться, также Свидетель № 1 помогает потерпевшему и держит подсудимого за ноги. По видеозаписи установлено, что плечи потерпевшего ФИО2 окровавлены.

Доводы потерпевшего о том, что подсудимый ФИО2 наносил ему прицельные удары ножом «батас», а он от них уворачивался, закрывался руками, объективно подтверждается заключением судебно-медицинской экспертизы, согласно которому у потерпевшего обнаружены раны правого предплечья, раны с ссадиной с кровоподтеком левого плеча, которые квалифицируются как легкий вред здоровью.

К показаниям свидетеля ФИО15 по первому эпизоду суд относится критически, поскольку она не является очевидцем преступления, об обстоятельствах преступления ей известно со слов самого подсудимого ФИО2, который приходится ей сыном, в связи с чем доводы о том, что первым начал наносить удары потерпевший ФИО2, а именно лопатой, а ее сын – подсудимый ФИО2 хотел с ним нормально поговорить, как мужчина с мужчиной, недостоверны и противоречат исследованным доказательствам по уголовному делу, в связи с чем суд расценивает их как один из способов защиты и оказания помощи подсудимому ФИО2, как к близкому родственнику.

Судом установлено, что именно в период с ____ между потерпевшим и подсудимым произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, вызванных семейным конфликтом, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель № 1, потерпевшего и подсудимого. Место совершения преступления - гараж по адресу: ____, что установлено протоколом осмотра места происшествия, из показаний потерпевшего, подсудимого, свидетелей, протоколом осмотра видеозаписи с камеры видеонаблюдения и иными материалами дела, исследованными в судебном заседании. Мотивом совершения преступления явились личные неприязненные отношения, возникшие в результате ранее

имевшегося семейного конфликта между потерпевшим и подсудимым. Подсудимый ФИО2 осознавал общественную опасность своих действий, нанося прицельные удары по жизненно-важным органам потерпевшего ножом «батас», которым можно причинить любые телесные повреждения, в том числе смерть, нанося удары в сторону головы и туловища, где сосредоточены жизненно-важные органы человека, предвидел наступление его смерти и желал ее наступления, о чем свидетельствуют как способ совершения преступления – нанесение ударов ножом «батасом», так и действия подсудимого ФИО2, который не останавливался при нанесении ударов ножом «батасом», учитывая, что потерпевший ФИО2 не представлял для него угрозы, защищался от него и убегал вокруг автомобиля. При этом суд обращает внимание на то, что подсудимый ФИО2 перестал наносил удары ножом «батасом» после того, как потерпевший ФИО2 встречным ударом лопатой смог расколоть нож «батас» напополам.

При решении вопроса о направленности умысла суд исходит из совокупности обстоятельств содеянного и учитывает способ преступления, а также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения. После совершения преступления подсудимый ФИО2 не попытался оказать какую-либо помощь, либо вызвать специалистов для оказания квалифицированной помощи, а наоборот, как следует из показаний потерпевшего и свидетеля Свидетель №1, наносил удары ножом «батасом» до момента его поломки, а потом начал убегать от потерпевшего, но был остановлен последним и удержан до приезда сотрудников полиции. Также суд учитывает, что подсудимый целенаправленно без приглашения и самовольно явился в гараж к своему отцу – потерпевшему, чтобы поговорить и до приезда последнего взял из его сейфа нож «батас», что явно свидетельствует о его агрессивном настрое по отношению к потерпевшему, в том числе о наличии умысла на убийство. При указанных обстоятельствах данных о том, что подсудимый хотел просто поговорить с отцом в нормальных и благоприятных условиях, судом не установлено. Кроме того, суд принимает во внимание целенаправленные удары по жизненно-важным органам потерпевшего, который отразил удары своей активной защитой. Указанное свидетельствует о том, что подсудимый осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность наступления общественно опасных последствий в виде смерти потерпевшего и желал их наступления, однако смерть потерпевшего не наступила по независящим от него обстоятельствам.

По этим же основаниям суд не принимает доводы стороны защиты о том, что действия ФИО2 должны быть квалифицированы по ст. 115 УК РФ, а не как покушение на убийство, то есть по фактически установленными судебно-медицинским экспертом степенями тяжести телесных повреждений, обнаруженных у потерпевшего.

Таким образом, с учетом изложенного, фактических обстоятельств, направленности умысла подсудимого ФИО2, суд расценивает позицию подсудимого и его защитников как один из выбранных способов защиты с целью ухода от уголовной ответственности за содеянное, и не усматривает оснований для его оправдания по уголовному делу или возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. Обстоятельств, позволяющих сделать вывод об оговоре подсудимого ФИО2, судом также не установлено.

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО2 по второму эпизоду преступления, то есть по ч. 2 ст. 228 УК РФ, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела. Так, суд принимает во внимание признательные показания подсудимого ФИО2, данные в ходе судебного заседания, из которых следует, что вследствие семейных проблем он через сеть «Интернет» приобрел наркотическое средство весом ___ г., которое стал хранить у себя дома до потребления. Само наркотическое средство в последующем он употребил путем курения в своем доме по адресу: ____. Остатки вещества были изъяты в кармане брюк спортивного костюма.

Место и время совершения преступления суд считает установленным органами предварительного расследования верно, поскольку подтверждается показаниями подсудимого, данными в судебном заседании, и свидетелей, данными как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании, а также протоколом осмотра места происшествия и иными письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Показания подсудимого ФИО2, данные им в судебном заседании, полностью согласуются с совокупностью собранных по делу доказательств, а именно показаниями свидетелей ФИО15, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО29, протоколами личного досмотра, осмотра места происшествия, осмотра предметов.

Согласно заключению судебного эксперта определен вид и размер наркотического средства, который относится к крупному размеру, таким образом, квалифицирующий признак преступления – «совершение в крупном размере» - нашел свое подтверждение.

Оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а совокупность доказательств с точки зрения достаточности, суд находит вину ФИО2 в совершении второго эпизода преступления доказанной.

При этом суд не соглашается с доводом стороны защиты о том, что вызов ____ сотрудников полиции матерью подсудимого ФИО15 для его помещения в медицинское учреждение для лечения от наркозависимости, следует расценивать как явку с повинной, по следующим основаниям.

По смыслу уголовно-процессуального законодательства РФ под явкой с повинной следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде. Как установлено из рапорта сотрудников полиции вызвала ФИО15 по поводу того, что ее сын, в последующем установленный как ФИО2, наркоман. Наркотическое средство было обнаружено и изъято у подсудимого в ходе личного досмотра, произведенного сотрудником ОБППСП МУ МВД «Якутское» ФИО22 с участием оперуполномоченного ОНК МУ МВД «Якутское» ФИО24 в присутствии двух понятых. Данный факт согласуется с показаниями свидетеля ФИО15 в судебном заседании, пояснившей, что в ____ года вызвали участкового, он приехал, чтобы увезти сына в больницу на основании письма, разрешили положить его. Участковый приехал с сотрудниками ППС, сам ФИО2 спал в это время, они зашли в комнату, и тут сотрудник ППС взял ФИО2 штаны, которые лежали в сторонке. Он стал обшаривать и в кармане нашел наркотик. Доказательств того, что ФИО2 добровольно сообщил о совершенном преступлении и выдал наркотическое средство, материалами дела и показаниями свидетелей не установлено. Кроме того ФИО2 дал признательные показания в инкриминируемом ему преступлении по ч. 2 ст. 228 УК РФ только в ходе судебного разбирательства.

Таким образом, исследованные доказательства по двум эпизодам преступлений суд признает достаточными для признания подсудимого ФИО2 виновным в совершении инкриминируемых преступлений, указанных в описательной части приговора. Исследованные доказательства суд считает непротиворечивыми, взаимно дополняющими и подтверждающими друг друга, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, следовательно, достоверными, относимыми и достаточными для разрешения дела.

На основании изложенного действия подсудимого ФИО2 судом квалифицируются:

1) по первому преступлению по ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ — как покушение на убийство, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти другому человеку, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам;

2) по второму преступлению по ч. 2 ст. 228 УК РФ – как незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.

Суд, изучив личность подсудимого ФИО2, установил, что ___.

Согласно справке, выданной ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер», ФИО2 с ____ по ____ находился на стационарном обследовании с диагнозом: ___. Оснований для сомнений по наличию психического расстройства в судебном заседании не выявлено, ввиду чего суд приходит к выводу, что подсудимый вменяем, осознавал фактический характер и общественную опасность своих

действий, руководил ими, что также подтверждается заключениями комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов от ____ № и судебной психиатрической комиссии экспертов от ____ № (т. 2, л.д. 97-100, 114-116).

При назначении вида и меры наказания в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, по двум эпизодам преступлений суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ: наличие малолетнего ребенка у виновного; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве иных смягчающих обстоятельств суд признает: принесение извинений потерпевшему в ходе судебного заседания по первому преступлению, полное признание вины и раскаяние в содеянном по второму преступлению, по двум преступлениям: состояние здоровья подсудимого, положительную характеристику по месту жительства, наличие грамот за активное участие в общественной жизни школы, спортивных мероприятиях, за спортивные достижения, наличие родственников (бабушки, дедушки) пожилого возраста и их состояние здоровья, состояние здоровья несовершеннолетнего брата.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено. В соответствии с ч. 1.1 ст. 63 УК РФ само по себе совершение преступления в состоянии опьянения (по первому эпизоду), вызванном употреблением алкоголя, не является единственным и достаточным основанием для признания такого состояния обстоятельством, отягчающим наказание. Суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, влияние состояния опьянения на поведение ФИО2 при совершении преступления, а также личность самого подсудимого. Как видно из материалов уголовного дела доказательств того, что состояние опьянения, вменяемое ФИО2 повлияло на обстоятельства совершения преступления, суду не представлено. В связи с чем суд не усматривает в действиях ФИО2 отягчающее наказание обстоятельство в соответствии с ч.1.1 ст.63 УК РФ.

Преступления, инкриминируемые подсудимому ФИО2, относятся к категории умышленного тяжкого и умышленного особо тяжкого преступления. С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенных подсудимым преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Также суд не может признать совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительными и применить к подсудимому правила ст. 64 УК РФ, так как цели и мотивы не указывают на существенное уменьшение степени общественной опасности совершенных им преступлений.

Суд считает необходимым назначить наказание подсудимому по первому преступлению с применением ч. 3 ст. 66 УК РФ, поскольку срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление.

Кроме смягчающих наказание обстоятельств при решении вопроса о назначении подсудимому наказания в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, а также обстоятельства совершения, тяжесть, характер и степень общественной опасности преступлений, направленных против личности, против здоровья населения и общественной нравственности, при этом суд обращает внимание, что указанные преступления ФИО2 совершены в непродолжительный промежуток времени, на личность виновного, его состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

С учетом указанных выше обстоятельств, справедливости и обеспечения достижения цели наказания, суд приходит к выводу, что исправление ФИО2 возможно только с изоляцией его от общества и в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ считает необходимым назначить ему меру наказания связанную с реальным лишением свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима по обоим эпизодам преступлений, суд полагает, что применение к ФИО2 условного осуждения на основании ст. 73 УК РФ, не будет отвечать закрепленному в ст. 6 УК РФ принципу справедливости, а также целям уголовного

наказания, поскольку конкретные обстоятельства совершенных им преступлений свидетельствуют о необходимости применения к нему строгих и эффективных мер государственного воздействия. Это может быть достигнуто только путем назначения реального лишения свободы, что восстановит социальную справедливость, окажет необходимое положительное воздействие на исправление осужденного и предупредит совершение им новых преступлений.

Дополнительные наказания в виде ограничения свободы, предусмотренного санкциями ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 228 УК РФ, и штрафа, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 228 УК РФ, не подлежат назначению, поскольку суд считает, что с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств исправление ФИО2 возможно в ходе отбытия основного наказания.

Окончательное наказание подлежит с применением правил, предусмотренных ч. 3 ст. 69 УК РФ, то есть путем частичного сложения наказаний.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства по делу: ___.

Процессуальных издержек по уголовному делу не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч. 3 ст. 30 – ч.1 ст. 105 УК РФ (по первому эпизоду) в виде лишения свободы сроком на 06 (шесть) лет без ограничения свободы;

- по ч. 2 ст. 228 УК РФ (по второму эпизоду) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года без штрафа и ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 07 (семь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания ФИО2 время содержания под стражей с ____ по ____ (включительно), с ____ до вступления приговора в законную силу из расчета время содержания лица под стражей в срок лишения свободы один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима на основании п. «а» ч.3.1 ст. 72 УК РФ, а также время нахождения лица под домашним арестом с ____ по ____ (включительно) из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы на основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ.

Меру пресечения осужденному ФИО2 в виде заключения под стражей оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства по делу: ___.

Процессуальных издержек по уголовному делу не имеется.

Приговор может быть обжалован в течение десяти суток в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) с момента провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае обжалования приговора разъяснить сторонам право в течение 10 суток со дня провозглашения приговора заявить ходатайство о своём участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному, что он имеет право поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, осужденный имеет право пригласить защитника по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ч.4 ст.16 УПК РФ). Разъяснить осужденному, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Также разъяснить, что в течение 10 суток со дня вручения осужденному копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, он может заявить ходатайство о своём участии при рассмотрении этих представлений и жалоб судом апелляционной инстанции.

Судья п/п Л.В. Дмитриева

Копия верна:

Судья Л.В. Дмитриева

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».